PARTNERS of the AMERICAS
Connect • Serve • Change Lives

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

A partir de septiembre de 2021

Promulgado

John McPhail

Presidente y Director General

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

Índice de contenidos

Índice de contenidos 2
1. Introducción 3
2. Definiciones 3
3. Propósito 7
4. Objetivo 8
5. Conformidad 8
5.1 Orden de precedencia 9
6. Principios básicos de la protección de la infancia 9
7. Código de conducta para la protección de la infancia 10
8. Selección y requisitos 12
8.1 Contratación y selección seguras 13
8.2 Requisitos de incorporación 13
8.3 Requisitos de educación y formación 14
9. Procedimientos de notificación 15
9.1 Presentación de un informe 15
9.2 Respuesta a un informe 16
9.3 Datos de menores y ciberseguridad 17
9,4 Confidencialidad 17
9.5 Represalias contra denunciantes, testigos o víctimas 17
9,6 Reclamaciones sobre organizaciones asociadas 18
9,7 Comunicación 18
9.8 Responsabilidad de la dirección 18

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

1. Introducción

Esta política y los procedimientos relacionados describen el compromiso de Compañeros de las Américas (POA) con la protección y salvaguarda de los niños. El propósito de la política es asegurar que los programas y operaciones de POA sean seguros para los niños. POA pretende promover la concienciación y la prevención para mitigar el riesgo o el daño real que puedan sufrir los niños que participan en los programas y operaciones de POA.

2. Definiciones

A los efectos de esta política, POA define los siguientes términos:

1) **"Beneficiario" o "Beneficiarios"**: Persona que recibe asistencia en el marco de programas de ayuda humanitaria o de desarrollo.
2) **"Acoso"**: Comportamiento intencionado y agresivo que se produce repetidamente contra una víctima cuando existe un desequilibrio de poder real o percibido, y cuando la víctima se siente vulnerable e impotente para defenderse. El comportamiento no deseado es hiriente: puede ser físico, incluyendo golpes, patadas y destrucción de la propiedad; verbal, como burlas, insultos y amenazas; o relacional, mediante la difusión de rumores y la exclusión de un grupo. La definición de intimidación no se limita al acoso manifiesto, sino que abarca cualquier acción repetida que pretenda causar angustia física o emocional.
3) **"Ciberacoso":** la publicación o el envío de mensajes electrónicos, incluidas imágenes o vídeos, con el fin de acosar, amenazar o atacar a otra persona. En el ciberacoso se utilizan toda una serie de plataformas sociales, como salas de chat, blogs y mensajería instantánea. El ciberacoso puede causar un daño profundo, ya que deja una huella permanente en el ciberespacio y puede llegar rápidamente a una amplia audiencia. El acoso y el ciberacoso se alimentan mutuamente, formando un continuo de comportamientos perjudiciales.
4) **"Niño" o "Niños"**: Un niño o niños se definen como personas que no han cumplido los 18 años de edad, independientemente de las definiciones locales de cada país sobre cuándo un niño alcanza la edad adulta.
5) **"Abuso, explotación o abandono de niños"**: Constituye cualquier forma de abuso físico; maltrato emocional; abuso sexual; negligencia o supervisión insuficiente; tráfico; o explotación comercial, transaccional, laboral o de otro tipo que resulte en un daño real o potencial para la salud, el bienestar, la supervivencia, el desarrollo o la dignidad del niño. Incluye, pero no se limita a: Cualquier acto u omisión que provoque la muerte, un daño físico o emocional grave a un niño, o un acto u omisión que suponga un riesgo inminente de daño grave a un niño. Las principales categorías de maltrato infantil son el maltrato físico, el maltrato emocional, la negligencia, la explotación y el abuso sexual y la explotación.
    i) **"Maltrato físico infantil"**: Consiste en actos u omisiones que provocan lesiones (no necesariamente visibles), dolor o sufrimiento innecesario o injustificado, sin

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

causar daño, perjuicio o riesgo de daño a la salud o el bienestar del niño, o la muerte. Tales actos pueden incluir, pero no se limitan a: Puñetazos, golpes, patadas, mordiscos, sacudidas, lanzamientos, puñaladas, asfixia o golpes (independientemente del objeto utilizado), quemaduras, mutilación genital femenina, tortura y otros actos físicos. Estos actos se consideran maltrato, independientemente de que su objetivo sea herir al niño. Las lesiones físicas o el sufrimiento pueden incluir, pero no se limitan a: Moretones, marcas, hinchazón de tejidos blandos, hematomas, fracturas, esguinces, dislocación, quemaduras, daño a órganos, muerte, desfiguración permanente y cualquier otra lesión no trivial.

ii) **"Abuso emocional o maltrato infantil"**: Daño al desarrollo emocional, intelectual, mental o psicológico de un niño causado por actos, amenazas de actos o tácticas coercitivas. Puede ocurrir como un hecho aislado o de forma continuada. El abuso emocional incluye, pero no se limita a: Cualquier trato humillante o degradante (por ejemplo, insultos, amenazas, gritos/gritos/maldiciones, burlas, críticas constantes, menosprecio, vergüenza persistente, etc.), control, retención de información sobre sus derechos, no satisfacer las necesidades emocionales de un niño, y rechazar, ignorar, aterrorizar, aislar, confinar a un niño, o cualquier otra actividad deliberada que haga que el niño se sienta disminuido o avergonzado.

iii) **"Negligencia infantil"**: Consiste en no satisfacer las necesidades básicas de un niño durante las actividades que se encargan de su cuidado en ausencia de sus padres o tutores y en no satisfacer sus necesidades básicas de forma deliberada o por negligencia. La negligencia incluye, pero no se limita a: No proporcionar una alimentación adecuada, ropa suficiente o apropiada para la época del año y/o refugio; no prevenir el daño; no garantizar una supervisión adecuada; no garantizar el acceso a la atención o el tratamiento médico adecuado o proporcionar un tratamiento médico inadecuado (por ejemplo, administrar medicamentos cuando no están autorizados); o no proporcionar un entorno físico seguro (por ejemplo, exposición a la violencia, ubicación insegura del programa, prácticas inseguras para dormir, entregar un niño a un adulto no autorizado, acceso a armas u objetos dañinos, no proteger un espacio que ocuparán los niños, etc.).

iv) **"Explotación y abuso sexual infantil"**: Todas las formas de violencia y coerción sexual, solicitud sexual, manipulación o engaño, incluyendo el incesto, acariciar los genitales de un niño, la penetración, la sodomía, el matrimonio precoz y forzado, la violación, la participación o la exposición a imágenes/vídeos indecentes (también conocida como pornografía), la esclavitud/tráfico sexual y el estupro. El abuso sexual puede incluir, pero no se limita a: Tocamientos o exposición indecente, lenguaje sexual explícito hacia o sobre un niño, y grooming (ver definición más abajo). El abuso sexual no siempre implica tocamientos. La explotación sexual es cualquier abuso real o intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, poder

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

diferencial o confianza con fines sexuales, incluyendo, pero no limitado a: Beneficiarse monetaria, social o políticamente de la explotación sexual de otra persona. Tenga en cuenta que la tecnología es una herramienta que a veces se utiliza para explotar sexualmente a un niño.

v) **"Abuso sexual infantil":** La intrusión física real o la amenaza de intrusión de carácter sexual, ya sea por la fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas. Otros tipos de maltrato asociados al abuso sexual son:

   i. **"Abuso sexual perpetrado por un adulto"**: Cualquier contacto o actividad de naturaleza sexual que se produzca entre un niño y un adulto. Esto incluye cualquier actividad destinada a excitar o gratificar los deseos sexuales del adulto o del niño.

   ii. **"Abuso sexual perpetrado por otro u otros niños"**: Cualquier contacto o actividad de naturaleza sexual que se produzca entre un niño o niños y otro niño cuando no hay consentimiento, cuando el consentimiento no es posible, o cuando un niño tiene poder sobre el otro. Esto incluye cualquier actividad destinada a excitar o gratificar los deseos sexuales de cualquiera de los niños.

vi) **"Explotación infantil"**: Constituye el abuso de un niño en el que hay alguna forma de remuneración o en el que los autores se benefician de alguna manera. La explotación representa una forma de coacción y violencia que va en detrimento de la salud física o mental, el desarrollo, la educación o el bienestar del niño. El abuso real o el intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, de una diferencia de poder o de confianza en beneficio del individuo que aprovecha su posición, su poder, sus privilegios o su riqueza (a través de la seducción, la manipulación, la coerción o el engaño) para hacer que un niño trabaje, se dedique a la servidumbre doméstica, se vea forzado a delinquir, se convierta en soldado o se le extraigan órganos. Normalmente, la persona o personas que explotan a un niño lo hacen para beneficiarse monetaria, social o políticamente. Puede ocurrirle a uno o a un grupo de niños en la comunidad de origen, fuera de la comunidad o a nivel internacional. La explotación de un niño puede incluir, pero no se limita a:

   (a) Servidumbre doméstica (por ejemplo, limpieza, cuidado de niños, cocina, etc.);
   (b) Trabajos forzados (normalmente en fábricas o en la agricultura);
   (c) Actividades delictivas forzadas como el carterismo, la mendicidad, el transporte de drogas, la fabricación de drogas, la venta de mercancía pirata;
   (d) Utilizado para el fraude de prestaciones;
   (e) Obligado a convertirse en niño soldado o a unirse a una banda.

vii) **"Sexo transaccional"**: El intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios a cambio de sexo, incluidos los favores sexuales y otras formas de comportamiento

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

humillante, degradante o de explotación. Esto incluye cualquier intercambio de ayuda que se deba a los beneficiarios de la ayuda.

viii) "Solicitud de sexo transaccional": Solicitar sexo transaccional.

ix) **"Grooming"**: Es el proceso en el que un adulto establece una relación con un niño o con su cuidador para ganarse la confianza del niño o del cuidador con el fin de abusar y/o explotar sexualmente al niño. El grooming suele producirse en fases, y puede ocurrir en línea o cara a cara, por un extraño o por alguien que el niño o el cuidador conoce. Como es un proceso gradual, a veces puede ser difícil de detectar. Estos son algunos indicadores de que un adulto puede estar preparando a un niño o a su cuidador:

(a) Favorecer al niño sobre los demás;
(b) Proporcionar al niño recompensas o privilegios;
(c) Aislar al niño de los demás;
(d) Expresar interés por un niño especialmente vulnerable o necesitado de apoyo (por ejemplo, por haber sido maltratado por otro);
(e) Hacer amistad con los padres o cuidadores que son responsables de proteger al niño;
(f) Proporcionar al niño alcohol o drogas;
(g) Construir la intimidad (es decir, tener bromas internas o decirle al niño que nadie le entiende como el peluquero);
(h) Amenazar, chantajear, intimidar o asustar a un niño diciéndole que el groomer le hará algo a su familia o amigos.

5) **"Datos del niño"**: Información en papel o electrónica que contiene Información de Identificación Personal (IIP) recopilada con fines programáticos u operativos. La IIP se considera confidencial e incluye categorías sensibles o protegidas que incluyen, entre otras, la información sanitaria.

6) "Protección de la infancia": El objetivo de la protección de la infancia es hacer que el mundo sea seguro para los niños. Las respuestas de protección de la infancia son de escala macro e implican enfoques holísticos para satisfacer las necesidades de protección social y legal de los niños y sus familias en las comunidades vulnerables.

7) **"Salvaguarda de la infancia"**: El conjunto de políticas, procedimientos y prácticas empleadas para garantizar que el POA sea una organización segura para los niños. La salvaguarda de la infancia es hacer que POA sea segura para los niños. Implica nuestra responsabilidad colectiva e individual y las acciones preventivas para garantizar que todos los niños estén protegidos de los actos deliberados o no intencionados que conducen al riesgo de daño o al daño real por parte de los afiliados de POA que entran en contacto con los niños o que tienen un impacto sobre ellos a través de nuestras intervenciones de desarrollo, respuestas humanitarias y operaciones. Esto incluye la ejecución directa de nuestros programas, el trabajo a través de socios y la gestión de los datos personales de los niños.

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

8) **"Salvaguardia con perspectiva de género"**: es un enfoque de salvaguardia que tiene plenamente en cuenta el género al considerar las necesidades específicas de salvaguardia de las niñas, los niños y otras identidades de género; e integra medidas de salvaguardia que abordan los riesgos de protección para los niños (niñas, niños y otras identidades de género) que se derivan de cuestiones relacionadas con los prejuicios y la discriminación de género.
9) "Bienestar Infantil": El bienestar infantil es hacer que la comunidad sea segura para los niños. Incluye las reclamaciones de abuso infantil que se producen fuera del POA y/o que la ley o las normas locales exigen que se denuncien a las autoridades locales.
10) **"Denunciante"**: La persona que informa (o "presenta una queja" sobre) una violación de la Política de Protección de la Infancia. Puede ser la víctima u otra persona que tenga conocimiento de la infracción.
11) **"Denuncia**": La denuncia de una infracción contra la política de protección de la infancia.
12) **"Proceso de denuncia"**: Un marco que describe el curso de acción para recibir y procesar las denuncias de una violación de la Política de Salvaguarda de la Infancia. Incluye los sistemas de tramitación de denuncias dentro de una organización, así como los procedimientos para que los beneficiarios presenten denuncias.
13) **"Explotación económica"**: El extravío, la explotación o el uso indebido, temporal o permanente, de pertenencias o dinero.
14) **"Relación de explotación"**: Una relación que constituye una explotación sexual (es decir, cualquier abuso real o intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, poder diferencial o confianza, con fines sexuales, incluyendo, pero no limitado a: Beneficiarse monetaria, social o políticamente de la explotación sexual de otro**.**
15) **"Incidente"**: Casos de explotación y abuso sexual, violencia, suicidio, accidente u otros traumas.
16) **"Afiliado de POA**": Cualquier empleado, no empleado, o miembro de la red POA, incluyendo, pero no limitado a todas las relaciones contractuales, consultores, voluntarios, capítulos y miembros.
17) **"Organizaciones asociadas**": Cualquier organización que tenga una relación contractual con el POA, incluidos los subcontratistas y los subadjudicatarios.
18) **"Víctima"**: El niño que es explotado sexualmente, abusado o dañado de alguna manera. El término Víctima no implica una falta de fuerza, resistencia o capacidad de supervivencia.

3. Propósito

Esta política se aplica a todos los afiliados de POA que interactúan con niños tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. Esta política y los procedimientos relacionados describen el compromiso de POA con la protección de los niños. Los programas actuales de POA apoyan actividades con niños, que son particularmente vulnerables al abuso y la explotación. Esto se debe a la diferencia de poder inherente que existe entre las organizaciones de ayuda y las comunidades

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

afectadas, lo que aumenta el riesgo de abuso y explotación. Con el fin de proteger a todos los beneficiarios de los programas contra esta diferencia de poder, esta Política de Salvaguarda de la Infancia, la Política de Prevención de la Explotación y el Abuso Sexual y la Política de Acoso Sexual sirven para transformar los valores de POA en comportamientos a los que se espera que se ajusten todos los afiliados de POA.

Esta política tiene por objeto proporcionar una orientación general y cumplir con la normativa del Gobierno de Estados Unidos, los requisitos de los donantes y todas las demás leyes locales aplicables. Ningún código o política puede prever todas las situaciones que puedan surgir. En consecuencia, esta política pretende servir como fuente de principios orientativos. Cualquier violación de esta política será tratada como una infracción grave y dará lugar a una acción disciplinaria, hasta e incluyendo el despido, y cualquier otro recurso legal disponible. POA se reserva el derecho de tomar todas las decisiones caso por caso.

4. Objetivo

POA se compromete a proporcionar un entorno de trabajo seguro y acogedor y a proteger a los niños que participan en los programas y/o eventos patrocinados por la organización. POA se compromete a apoyar a las víctimas, a mejorar la capacidad de salvaguardia y a garantizar la seguridad de los niños que participan en los programas y/o eventos patrocinados por la organización. La salvaguarda de la infancia consiste en acciones preventivas para garantizar que todos los niños estén protegidos de actos deliberados o no intencionados que conduzcan al riesgo de daño o al daño real por parte de los afiliados de POA que entran en contacto con los niños o que tienen un impacto sobre ellos a través de nuestras intervenciones de desarrollo, respuestas humanitarias y operaciones. Además, POA no tolerará ninguna violación de esta política de salvaguarda de la infancia y confirma su compromiso de informar, investigar y responder a cualquier presunta violación de la política. POA adopta un enfoque de tolerancia cero frente a la explotación y/o el abuso infantil por parte de cualquiera de sus afiliados. Esta política tiene por objeto proporcionar directrices y mejores prácticas para promover y mantener un entorno seguro en todas las interacciones con los niños, garantizando al mismo tiempo que los afiliados de POA actúen responsablemente para proteger a los niños.

5. Cumplimiento

Esta política se aplica a todos los grupos, actividades y eventos patrocinados por POA, así como a los grupos que utilizan las instalaciones de POA que sirven a los niños. Esta política también se aplica a todos los afiliados y organizaciones de POA, definidos como:

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

- Todo el personal (a tiempo completo, a tiempo parcial, internacional y nacional), y el que tiene contratos de corta duración (por ejemplo, consultores, facilitadores, mentores, subcontratistas, investigadores, etc.);
- Voluntarios, miembros de la junta directiva, administradores; y
- Organizaciones asociadas que tienen una relación formal/contractual con POA.
    - El POA debe verificar que la entidad cuenta con una política y un procedimiento para la protección de la infancia. Si no es así, el POA proporcionará orientación a la entidad para que establezca procedimientos sobre Salvaguardia de la Infancia. Si un socio opta por utilizar su propia política, la política del socio debe ser de igual o mayor nivel de protección y reconocimiento de los derechos de los niños, incluyendo el seguimiento de cualquier requisito de los donantes.

5.1 Orden de Precedencia

Si se produce algún conflicto entre esta política y el requisito del donante, la cuestión se resolverá dando prioridad en el siguiente orden:

1. Requisitos según el donante (si el afiliado a la POA trabaja en un proyecto financiado por el Gobierno de EE.UU.)
2. Política de protección de la infancia de POA

6. Principios básicos de la protección de la infancia

La capacidad de POA para lograr su visión y misión depende de todos los afiliados de POA. Por lo tanto, todos los afiliados de POA deben mantener y promover los más altos estándares de conducta ética y profesional. POA prohíbe cualquier acto de abuso infantil, explotación infantil, negligencia infantil, explotación económica, acoso y ciberacoso, o maltrato, como se define en el artículo 2. Definiciones. Todos los afiliados de POA deben seguir los siguientes principios básicos:

A. Todos los niños menores de 18 años tienen los mismos derechos a la protección contra toda forma de violencia, tal y como se declara en el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Los derechos humanos de los niños se respetarán y se aplicarán a todos, independientemente de la edad, el sexo, la identidad de género, la orientación sexual, la nacionalidad, la etnia, el color, la raza, el idioma, las creencias religiosas o políticas, el estado civil, la discapacidad, la salud física o mental, la familia, los antecedentes socioeconómicos o culturales, la clase o cualquier otro aspecto de su origen o identidad. La desigualdad, la exclusión y la discriminación serán desafiadas y no serán toleradas;
B. Garantizar el cumplimiento de la legislación del país anfitrión y de la legislación local en materia de bienestar y protección de la infancia o de las normas internacionales, según lo que ofrezca mayor protección, y de la legislación estadounidense cuando sea aplicable;

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

C. Prohibir a todo el personal que participe en el abuso, la explotación o el abandono de niños;
D. Tener en cuenta la salvaguardia de la infancia en la planificación y ejecución del proyecto para determinar los posibles riesgos para los niños que están asociados a las actividades y operaciones del proyecto e identificar las deficiencias y las formas de abordarlas;
E. Aplicar medidas para reducir el riesgo de abuso, explotación o abandono de los niños, incluyendo, pero sin limitarse a ello, la limitación de las interacciones no supervisadas con los niños; la prohibición de la exposición a la pornografía; y el cumplimiento de las leyes, reglamentos o costumbres aplicables en relación con la fotografía, la filmación u otras actividades generadoras de imágenes de los niños;
F. Promover procedimientos de control de la seguridad de los niños para el personal, en particular el personal cuyo trabajo les pone en contacto directo con los niños;
G. Disponer de un procedimiento para garantizar que el personal y otras personas reconozcan el maltrato, la explotación o el abandono de los niños; ordenar que el personal y otras personas informen de las acusaciones; investigar y gestionar las acusaciones; y tomar las medidas adecuadas en respuesta a dichas acusaciones, incluyendo, pero sin limitarse a ello, el despido del personal;
H. Formar a todos los afiliados de POA para que sepan cómo informar y a quién dirigirse cuando surja cualquier preocupación, por pequeña o insignificante que parezca;
I. Responder a las preocupaciones, incluyendo el mandato de investigar todas las denuncias creíbles de violaciones de esta Política de Protección de la Infancia. Los afiliados a POA están obligados a cooperar con cualquier investigación posterior. Se tomarán medidas correctivas, incluyendo cualquier acción personal o disciplinaria, para prevenir la repetición de dicha actividad; y
J. Garantizar que todos los afiliados al POA reciban formación y conozcan las expectativas de esta política para prevenir, informar y responder a los problemas de protección. Además, garantizar que todos los beneficiarios del programa sean conscientes de las normas de comportamiento que pueden esperar de los afiliados del POA y de cómo pueden plantear una preocupación o denunciar una supuesta violación.

7. Código de conducta para la protección de la infancia

Los afiliados a POA están obligados a cumplir el siguiente código de conducta cuando interactúan con niños:

A. Cualquier persona menor de 18 años es un niño y es "menor de edad", independientemente de la edad legal de consentimiento del país en el que vive el niño y/o en el que se produce el delito;
B. Los afiliados de POA no deben abusar o explotar a un niño o comportarse de manera que ponga a un niño en riesgo de daño;

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

C. La actividad sexual con niños (definidos según la Convención sobre los Derechos del Niño como todas las personas menores de 18 años) está prohibida independientemente de la mayoría de edad o de la edad de consentimiento local. La creencia errónea en la edad de un niño no es una defensa;
D. Los afiliados a POA tienen prohibido salir o involucrarse sentimentalmente con un niño;
E. Se prohíbe a los afiliados de POA utilizar un lenguaje o comportarse con un niño o joven de forma inapropiada, ofensiva, abusiva, sexualmente provocativa, degradante o culturalmente inapropiada;
F. Los afiliados a POA tienen prohibido acariciar, sostener, besar, abrazar o tocar a los niños de forma inapropiada o culturalmente insensible;
G. Se prohíbe a los afiliados de POA actuar de forma que avergüence, humille, menosprecie o degrade a los niños y jóvenes, o que perpetre cualquier forma de abuso emocional;
H. Se prohíbe a los afiliados al POA hacer cosas de carácter personal para los niños con los que están en contacto en un contexto laboral (por ejemplo, llevar a un niño/joven al aseo/baño; ayudarles a desvestirse);
I. Se prohíbe a los afiliados al POA dormir en las mismas camas, sacos de dormir, tiendas de campaña, habitaciones de hotel u otras habitaciones con los niños, a menos que el adulto sea un miembro de la familia inmediata de todos los niños en la cama, saco de dormir, tienda de campaña, habitación de hotel u otra habitación. Es aceptable que varios adultos duerman con todos los niños que participan en un espacio abierto, como un alojamiento de campamento. Además, se prohíbe a los afiliados a POA que uno o varios niños con los que el empleado esté en contacto en un contexto relacionado con el trabajo (beneficiarios del programa) pasen la noche en su casa o en cualquier otro lugar de residencia o alojamiento personal;
J. Se prohíbe a los afiliados a POA hablar de sus propias actividades sexuales, incluidos los sueños y las fantasías, o hablar de su uso de materiales sexualmente orientados o explícitos, como la pornografía, los vídeos o los materiales en o de Internet, con los niños;
K. Se prohíbe a los afiliados de POA poseer, ver, transmitir, descargar de Internet, etc. cualquier material de orientación sexual (revistas, tarjetas, vídeos, películas, ropa, etc.) en la propiedad de la organización o en presencia de niños, excepto si se permite expresamente como parte de un programa educativo preautorizado;
L. Se prohíbe a los afiliados a POA utilizar ordenadores, teléfonos móviles o cámaras de vídeo/digitales u otros dispositivos electrónicos para acceder, ver, crear, descargar o distribuir pornografía infantil, incluidas imágenes abusivas de niños o jóvenes;
M. Se prohíbe a los afiliados a POA utilizar ordenadores, teléfonos móviles, cámaras de vídeo y digitales u otros dispositivos o medios electrónicos para explotar, acosar o intimidar a los niños;
N. Los afiliados a POA tienen prohibido vestirse, desvestirse, bañarse o ducharse en presencia de niños;

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

O. Se prohíbe a los afiliados de POA discriminar, mostrar diferencias o preferencias, o favorecer a determinados niños;
P. Los afiliados a POA tienen prohibido utilizar el castigo físico de cualquier manera para el manejo del comportamiento de los niños. Ninguna forma de disciplina física es aceptable. Esta prohibición incluye los azotes, las bofetadas, los pellizcos, los golpes o cualquier otro tipo de fuerza física. La fuerza física sólo puede utilizarse para detener un comportamiento que pueda causar un daño inmediato al individuo o a un niño u otros;
Q. Se prohíbe a los afiliados a POA el uso, la posesión, la distribución o el estar bajo la influencia del alcohol, las drogas ilegales o el uso indebido de drogas legales mientras participen o asistan a programas o actividades específicamente para niños;
R. Todos los programas para niños deben tener una proporción establecida de 2 adultos por cada 1-20 niños. Se requiere el cumplimiento de la proporción establecida en todo momento, incluidas las actividades que se realicen fuera de las instalaciones de la organización;
S. Cuando participen niños, niñas y otras identidades de género, deberán estar presentes adultos masculinos, femeninos y de otras identidades de género;
T. Las reuniones/consejos individuales con los niños se harán en un lugar abierto o público o en otro lugar donde sea posible mantener conversaciones privadas pero que ocurran a la vista de los demás o con otro adulto presente;
U. Cuando supervisen o ayuden en actividades privadas, como vestir o duchar a los niños, los afiliados al POA permanecerán en una zona observable por otros adultos o trabajarán en parejas;
V. Los padres o tutores deben rellenar los formularios de autorización por escrito antes de que los afiliados a POA transporten a los niños para una actividad patrocinada por la empresa o para cualquier fin.
W. Aplicar un enfoque de salvaguardia que reconozca y responda a los riesgos y necesidades de salvaguardia específicos de las diferentes identidades de género y de otro tipo, incluida la adopción de medidas adecuadas para hacer frente a los prejuicios de género y a otras formas de discriminación y violencia que puedan surgir como resultado de estos prejuicios. Todos los enfoques deben tener plenamente en cuenta el género al considerar las necesidades específicas de salvaguardia de las niñas, los niños y otras identidades de género para promover la igualdad, la equidad y, en última instancia, aumentar la seguridad y la protección.

8. Selección y requisitos

Para garantizar la protección de los niños, POA ha establecido las siguientes prácticas, que se aplican a todos los afiliados de POA.

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

8.1 Contratación y selección seguras

Además de los procesos estándar de contratación del POA, se aplicarán las siguientes medidas de salvaguardia de la infancia como parte del proceso de contratación segura. El POA seleccionará a las personas y entidades que se espera que interactúen directamente con los niños en los programas de la sede del POA de la siguiente manera:

Para particulares:

- Recibir un Código de Conducta de Salvaguarda de la Infancia firmado;
- Realice una comprobación visual de la conformidad (https://www4.visualcompliance.com/_logon.cfm); y
- Si el individuo está radicado en los Estados Unidos, busque en el registro de delincuentes sexuales (https://www.nsopw.gov/).

Si se requiere una verificación adicional o el personal de la POA tiene dudas: verificación de referencias por parte de personas ajenas a la organización que conozcan al afiliado de la POA. Véase el modelo de formulario de comprobación de referencias en el Anexo A.

Para las organizaciones asociadas:

- Recibir el Código de Conducta de Salvaguardia de la Infancia firmado por el representante legal de la entidad;
- Todos los acuerdos con Organizaciones Asociadas deben incluir los requisitos de esta política si la Organización Asociada va a interactuar con niños.

Todos los directores de programas son responsables de garantizar que los afiliados de POA en los programas de POA HQ sean examinados antes de interactuar con los niños. El departamento de recursos humanos de POA es responsable de verificar que el personal de POA HQ, los pasantes y los consultores completen los requisitos anteriores como parte del proceso de incorporación de nuevos empleados.

8.2 Requisitos de incorporación

Antes de interactuar con los niños, todos los afiliados al POA deben completar lo siguiente:

Para particulares:

- Leer y revisar completamente la política de protección de la infancia;
- Firmar el Código de Conducta para la Salvaguarda de la Infancia de POA; y
- Asistir anualmente a un curso/formación, todos los afiliados a POA deben elegir una de las siguientes opciones:
    1. Asistir a un curso de formación sobre protección de la infancia de POA en persona o verlo a la carta en línea. La formación estará disponible al menos una vez al año en

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

persona, dirigida por el personal de RRHH de POA y/o una empresa externa. La formación incluirá una revisión de la Política de Salvaguarda de la Infancia, orientación sobre la promoción de una cultura en la que se respeten los derechos de los niños, cómo identificar el daño potencial a los niños y cómo informar de las acusaciones y sospechas de abuso. Las formaciones anuales se grabarán y estarán disponibles a la carta a través del SharePoint externo de POA. Estas formaciones serán en inglés; sin embargo, las diapositivas de PowerPoint estarán disponibles en español y portugués.

2. Completar la formación en línea sobre protección de la infancia proporcionada gratuitamente por UNICEF anualmente y enviar una copia de la certificación a su punto de contacto en el POA. Este curso está disponible en inglés, español, francés y árabe.

Una vez completada la formación, la persona tendrá que rellenar una confirmación de formación que está disponible en formato electrónico o en papel en el punto de contacto de la persona en POA.

Para las organizaciones asociadas:

- Si puede, firmar el Código de Conducta para la Salvaguarda de la Infancia de POA; y
- Seguir la política y los procedimientos internos de la organización en materia de protección de la infancia

Los Directores de Programas del POA son responsables de verificar que los afiliados del POA bajo su(s) programa(s) completen los requisitos anteriores. El Departamento de Recursos Humanos de POA es responsable de verificar que el personal de la sede central de POA, los pasantes y los consultores completen los requisitos anteriores como parte del proceso de incorporación de nuevos empleados.

8.3 Requisitos de educación y formación

POA entiende la importancia de proporcionar una adecuada formación y concienciación al personal y a los afiliados de POA para asegurar una clara comprensión y una efectiva aplicación de la política. Por lo tanto, POA se compromete a:

1. Difundir y promover la política entre todos los afiliados de POA y los beneficiarios del programa. La POA pondrá la política a disposición y accesible tanto en formato impreso como electrónico.
2. Traducir y crear versiones de la política en los principales idiomas del hemisferio occidental (inglés, español, portugués y francés), y en otros idiomas según proceda.
3. Ofrecer sesiones informativas periódicas y formaciones anuales sobre la política e incorporar la formación como parte de su proceso de incorporación a los nuevos empleados.

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

4. Proporcionar formación a todos los afiliados de POA que puedan enseñar, trabajar, aconsejar, supervisar, acompañar, guiar o dirigir a cualquier niño.
5. Garantizar que los afiliados a POA que puedan trabajar con niños asistan al menos a una formación sobre protección de la infancia cada año.
6. Proporcionar formación adicional a los afiliados de POA con responsabilidades específicas en virtud de esta política. Estos grupos incluirían a cualquier persona que trabaje directamente con niños, y a los Directores de Programas de POA y a los Directores Nacionales designados para recibir y responder a las denuncias de posibles violaciones de la Política de Salvaguarda de la Infancia.
7. Los directores de programas de POA deben:
    a. Garantizar que todos los afiliados de POA revisen y firmen la política de protección de la infancia y el código de conducta;
    b. Garantizar que todo el personal de su unidad asiste anualmente a una formación sobre protección de la infancia.
    c. Mantener registros confidenciales individuales que incluyan quién ha asistido a la formación y la fecha de asistencia.

El POA se asegurará de que los afiliados al POA tengan acceso a materiales y recursos que apoyen la comprensión y la aplicación de esta política. POA también fomentará y facilitará el intercambio de las mejores prácticas en la aplicación de la Política de Salvaguardia de la Infancia.

9. Procedimientos de notificación

POA se compromete a proteger a cualquier víctima y a cualquier persona que presente una denuncia en nombre de un niño. Por lo tanto, los siguientes procedimientos fueron desarrollados para mantener una experiencia segura y confidencial durante el proceso de denuncia.

9.1 Presentación de un informe

Para particulares:

- Todas las denuncias de comportamientos inapropiados o violaciones de la política con los niños se tomarán en serio. Si los Afiliados de POA observan cualquier comportamiento inapropiado o que pueda violar cualquier disposición de esta política, deben ponerse en contacto inmediatamente con el supervisor inmediato, el director del programa o del país del presunto infractor.
- Si el denunciante cree que hay un conflicto con este mecanismo de denuncia o no recibe una respuesta en el plazo de tres días hábiles, debe presentar inmediatamente una denuncia a través del primer método indicado a continuación, seguido del segundo si no hay respuesta.
    - Póngase en contacto con el departamento interno de RRHH de POA en poahr@partners.net.

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

- Póngase en contacto con la línea telefónica externa y confidencial de POA, Foster Thomas, en el número (443)-951-4951. *Foster Thomas es una parte externa que transmitirá cualquier preocupación al Comité de Ética de la Junta. Las denuncias pueden hacerse de forma anónima.*

Para las organizaciones asociadas:

- De acuerdo con la sección 9.6 Reclamaciones sobre organizaciones asociadas, las organizaciones asociadas con una relación contractual con el POA, al recibir un informe de infracción, deben seguir la política de su organización. La notificación de la presunta violación de la Salvaguardia de la Infancia debe enviarse al punto de contacto del POA en un plazo de tres (3) días hábiles.

La denuncia maliciosa de infracciones con la intención de perjudicar la integridad o la reputación de otra persona constituye una falta de conducta y está sujeta a medidas disciplinarias. Esto es distinto de las denuncias realizadas de buena fe basadas en el juicio y la información disponible en el momento de la denuncia, que pueden no ser confirmadas por una investigación.

9.2 Respuesta a un informe

Una vez que POA y / o Foster Thomas recibe un informe de una supuesta violación de esta política, POA determinará si una investigación formal es necesaria con una empresa de 3rd parte, y si es así, la empresa de 3rd parte dirigirá el esfuerzo de investigación en coordinación con POA. El departamento de recursos humanos de POA notificará al denunciante si la empresa de 3rd partes considera necesaria una investigación. Foster Thomas, el departamento de RRHH de POA y los supervisores que reciban una denuncia deberán notificarlo a la empresa de 3rd en un plazo de tres (3) días laborables. La empresa de 3rd deberá convocar una reunión para revisar el informe dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. A continuación, revisarán las circunstancias del incidente y desarrollarán un plan de respuesta en consecuencia. Si POA y/o la empresa de 3rd creen que hay alguna amenaza grave o inminente para la seguridad del sujeto del informe, se tomarán inmediatamente las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de las personas. El departamento de RRHH de POA informará continuamente al denunciante sobre el estado de la investigación.

En ausencia de una empresa de 3rd partes, POA designará a un mínimo de un miembro del Consejo de Administración para servir en el Comité de Cumplimiento de POA que estará disponible para investigar las revelaciones de buena fe o los informes de cualquier infracción, incluso de forma anónima o confidencial. El Comité de Cumplimiento del POA dirigirá una investigación, con la consulta de un asesor externo cuando sea necesario. Sobre la base de la consulta y la investigación, el Comité de Cumplimiento del POA tomará una decisión sobre cómo responder y qué acciones, en su caso, tomar. No es necesario tener experiencia previa en un campo jurídico o de investigación

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

para formar parte del comité. Sin embargo, si es necesario, el POA asignará fondos para apoyar la formación del Comité de Cumplimiento.

9.3 Datos de menores y ciberseguridad

Todos los programas y actividades del POA en los que participen niños seguirán los protocolos de seguridad de datos infantiles y ciberseguridad para proteger los datos sensibles. Esto incluye la protección con contraseña y el cifrado de los archivos sensibles a través de Adobe antes de que se compartan o almacenen en plataformas digitales. El personal que no sea supervisor y los directores de países o programas tendrán un acceso limitado y restringido a los datos sensibles. Además, POA dará prioridad a la seguridad de los niños que participan en los programas, diseñando herramientas y estrategias para proteger la información personal identificable (PII). Por ejemplo, POA redactará la IIP en todos los informes públicos y utilizará seudónimos u otros códigos en lugar de los nombres completos de los niños.

9.4 Confidencialidad

Además, el POA garantizará que todas las quejas o denuncias puedan hacerse de forma anónima. Se hará todo lo posible por mantener la confidencialidad a lo largo del proceso de reclamación. La información que identifique a las personas implicadas en una queja se limitará al personal esencial y no se compartirá más sin obtener el consentimiento informado de los implicados, excepto si la vida de alguien está en peligro, si un niño está en peligro o si lo exige la ley en consulta con el asesor jurídico y cuando sea seguro hacerlo. La información no identificable se compartirá con los puntos focales designados según los requisitos de notificación.

Toda la información relacionada con la Salvaguardia de la Infancia debe ser confidencial, las identidades deben estar protegidas y la información personal de los supervivientes debe recogerse y compartirse sólo con un número limitado de personas autorizadas con el fin de llevar a cabo una investigación. Se solicitará el consentimiento informado de la persona afectada antes de realizar una investigación.

El personal que participe en el proceso de reclamación será consciente de la importancia de mantener la confidencialidad y se le pedirá que firme un acuerdo de confidencialidad. Los empleados que violen la confidencialidad pueden ser objeto de medidas disciplinarias que pueden incluir el despido, y otras personas que trabajen con el POA pueden ver terminada su relación con el mismo. En algunos casos, estas infracciones pueden constituir una violación de la ley.

9.5 Represalias contra denunciantes, testigos o víctimas

POA prohíbe cualquier represalia contra cualquier persona que ejerza legítimamente sus derechos bajo esta política o que participe/coopere en una investigación. No debe haber interferencia, coerción, discriminación, represalia o represalia contra ninguna persona por presentar una queja válida y veraz o un informe de una violación. Cualquier persona que crea que está siendo

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net

discriminada por presentar legítimamente una queja o por participar verazmente en una investigación debe presentar inmediatamente un informe de la misma manera que se define en la sección 9.1 anterior.

Cualquier persona que tenga conocimiento de un posible acoso o represalia debe presentar inmediatamente una denuncia para que la organización pueda investigar de forma oportuna y confidencial. POA tomará medidas contra cualquier persona, sea o no objeto de una denuncia, que busque o lleve a cabo acciones de represalia contra los denunciantes, testigos o víctimas. Los empleados pueden ser objeto de medidas disciplinarias, que pueden incluir el despido. Otras personas que trabajen con POA pueden ver terminada su relación con POA.

9.6 Reclamaciones sobre organizaciones asociadas

Como se menciona en el apartado 9.1 Presentación de una denuncia, las organizaciones asociadas deben notificar al punto de contacto de POA cualquier presunta infracción de la política de protección de la infancia en un plazo de tres (3) días hábiles. Cuando la POA reciba una denuncia sobre una organización asociada, esperará que ésta responda de forma segura, rápida y adecuada. La POA ayudará al socio a determinar sus obligaciones de notificación.

Cuando proceda, el POA trabajará con el socio para abordar la cuestión mediante una investigación independiente adecuada. Si el resultado es que se ha producido un abuso, el trabajo en curso con el socio no puede implicar a la persona o personas afectadas. Si hay razones para creer que una acusación de abuso ha sido tratada de forma inapropiada por un socio, se corre el riesgo de retirar la financiación o de terminar la relación.

9.7 Comunicación

Si hay una presunta violación, los afiliados de POA no están autorizados a enviar comunicaciones a los empleados, donantes, participantes en el programa u otros sobre el incidente. Debido a la sensibilidad del tema y a la protección de los datos de los niños, todas las comunicaciones deben ser aprobadas por el departamento de recursos humanos de POA. Esto incluye especialmente, pero no se limita a, las comunicaciones con el público en general o los medios de comunicación.

9.8 Responsabilidad de la dirección

La dirección de POA se compromete a tomar todas las medidas correctivas apropiadas. Se tomarán medidas disciplinarias, legales o de otro tipo en respuesta a cualquier violación de la Política de Protección de la Infancia contra cualquier persona que haya cometido una violación y/o cualquier persona que supiera de dicha violación y no actuara o informara. La dirección de POA evaluará continuamente los hallazgos de violaciones de la Política de Protección de la Infancia para identificar y abordar las lagunas y/o debilidades en las políticas, procedimientos y protocolos aplicables.

1424 K Street NW Suite 700 Washington DC 20005 202.628.3300 www.partners.net